Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

Laurea Magistrale in
Economia e Finanza

La disciplina sanzionatoria

Punto 8 del programma — la disciplina sanzionatoria: le sanzioni amministrative del TUB e il riparto fra BCE e Banca d'Italia

Appunti di:
Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:
EM2101

Contenuto:
8 domande d'esame

Anno Accademico:
2026/2027

Preparazione personale alla prova orale di Legislazione Bancaria (EM2101, mod. 2, prof. Alberto Urbani), costruita sul materiale del corso e sulle fonti normative. Non è materiale ufficiale del docente.

Indice

1 La disciplina sanzionatoria **1**

1.1 D1 — Il sistema sanzionatorio del TUB 1

1.2 D2 — L'art. 144 TUB 2

1.3 D3 — Perché la sanzione colpisce oggi l'ente 2

1.4 D4 — L'art. 144-ter: esponenti e personale 3

1.5 D5 — L'ordine di porre termine alle violazioni (art. 144-bis) 3

1.6 D6 — I criteri di commisurazione e le penalità di mora 4

1.7 D7 — Il procedimento sanzionatorio: art. 145 4

1.8 D8 — Il riparto fra BCE e Banca d'Italia nel MVU 5

1 | La disciplina sanzionatoria

Questo capitolo copre le sanzioni del Titolo VIII del TUB: l'art. 144 e la responsabilità di ente, esponenti e personale, l'ordine di porre termine alle violazioni, i criteri di commisurazione e le penalità di mora, il procedimento dell'art. 145 e il riparto del potere sanzionatorio fra BCE e Banca d'Italia. Le domande tipiche partono dall'esito di un accertamento di irregolarità e chiedono chi viene sanzionato e perché, quali garanzie ha il sanzionato e a chi spetta sanzionare quando la banca è vigilata dalla BCE.

1.1. D1 — Il sistema sanzionatorio del TUB

Domanda. La Banca d'Italia ha concluso un'ispezione e ha trovato irregolarità: che cosa può succedere adesso? Mi parli del sistema sanzionatorio del TUB.

Risposta ideale. Il TUB risponde alle violazioni con sanzioni penali e amministrative, ma il baricentro è amministrativo. I reati, agli artt. 130-140-bis, sono pochi e proteggono l'impianto dell'ordinamento: la violazione delle riserve di attività, cioè l'abusivismo; l'assunzione di obbligazioni degli esponenti verso la propria banca fuori dalle procedure di legge; le false indicazioni nelle domande di autorizzazione e nelle comunicazioni sulle partecipazioni rilevanti, mentre la sola omissione è punita in via amministrativa; il mendacio bancario e il falso interno, che tutelano la corretta concessione del credito. Tutto il resto dà luogo, in massima parte, a sanzioni amministrative pecuniarie, previste fin dalla legge bancaria del 1936.

Le sanzioni amministrative rispettano la tipicità, quindi le condotte sono individuate dal TUB agli artt. 139-140 e dal 144 in poi, e richiedono una procedura speciale a tutela del sanzionato. Rilevano le violazioni, dolose o colpose, sia della legge sia delle disposizioni generali o particolari delle autorità di vigilanza, e questa è una specialità del settore, perché la disciplina bancaria vive molto di fonti secondarie. Non c'è responsabilità oggettiva, ma l'autorità non deve dimostrare concretamente la colpa. Le sanzioni sono pecuniarie, con massimo rapportato al fatturato per le società; alternative, come l'ordine di eliminare le infrazioni dell'art. 144-bis; accessorie, come l'interdizione dell'art. 144-ter.

Quanto al momento, di regola si sanziona dopo l'ispezione, ma se la Banca d'Italia è già certa di una violazione emersa dalla vigilanza informativa avvia direttamente il procedimento, sempre con contestazione e contraddittorio. Il punto di partenza è l'art. 144, che dice chi si sanziona e per che cosa.

1.2. D2 — L'art. 144 TUB

Domanda. Commenti l'art. 144 TUB.

Risposta ideale. L'art. 144 dice chi si sanziona e per che cosa, ed è costruito con la tecnica del richiamo: non descrive le condotte, ma elenca gli articoli del TUB, e le disposizioni delle autorità creditizie, la cui violazione comporta la sanzione. Fra gli articoli richiamati ci sono il 51 sulla vigilanza informativa, il 53 sulla vigilanza regolamentare e il 53-bis sui poteri di intervento, cioè le regole viste nelle altre vigilanze. Il precetto sta altrove, la sanzione qui, e vanno letti insieme.

I destinatari sono le banche, gli intermediari finanziari, le società di partecipazione finanziaria e le capogruppo, ma anche chi ha ricevuto funzioni esternalizzate e i revisori legali. La sanzione va da 30.000 euro fino al 10 per cento del fatturato; per istituti di pagamento e di moneta elettronica il tetto è di 5 milioni, o il 10 per cento del fatturato se superiore. Il massimo rapportato al fatturato rende la sanzione dissuasiva sia per una piccola banca sia per un grande gruppo.

Due regole di chiusura. Per le violazioni delle regole di trasparenza e correttezza verso la clientela, e per quelle sui gestori di crediti in sofferenza, la sanzione si applica solo se l'infrazione è rilevante secondo i criteri fissati dalla Banca d'Italia, per l'incidenza sull'organizzazione e sui profili di rischio. E se il vantaggio ottenuto supera i massimali, la sanzione sale fino al doppio del vantaggio, purché determinabile, altrimenti violare converrebbe. Chi risponde accanto all'ente lo dice l'art. 144-ter.

1.3. D3 — Perché la sanzione colpisce oggi l'ente

Domanda. Un tempo le sanzioni del TUB colpivano gli esponenti e i dipendenti; oggi il primo destinatario è la banca. Che cosa è cambiato, perché, e che cosa resta della responsabilità personale?

Risposta ideale. Il cambiamento è del 2015, con il recepimento della CRD IV nel d.lgs. 72/2015. Prima l'art. 144 colpiva soltanto esponenti e dipendenti, e la banca ne rispondeva in solido, con l'obbligo di esercitare il regresso verso il responsabile. Oggi il primo destinatario è la banca, e quella solidarietà, che stava nell'art. 145, è stata abrogata; il comma 11 esclude anche l'art. 6 della l. 689/1981.

Le ragioni sono tre. La prima viene dal diritto europeo: l'art. 65 della direttiva parte dagli enti e chiede che la sanzione possa colpire anche i membri dell'organo di gestione e le altre persone fisiche, ma alle condizioni previste dal diritto nazionale; e il regolamento sul MVU prevede come destinatarie solo le persone giuridiche. La seconda è la commisurazione: il massimale è una percentuale del fatturato, che solo una società ha, mentre per la persona fisica c'è un tetto fisso, 5 milioni. La terza è la logica del sistema: il TUB misura la rilevanza di una condotta

dall'incidenza sulla complessiva organizzazione e sui profili di rischio aziendali, che appartengono all'impresa prima che alla persona.

Ma l'esponente non è uscito di scena. L'Italia ha scelto di conservare la sanzione alla persona fisica, perché incide sul patrimonio di chi gestisce e controlla e può avere un effetto deterrente più forte. Si aggiunge a quella dell'ente, non la sostituisce, e solo a condizioni precise: sono quelle dell'art. 144-ter.

1.4. D4 — L'art. 144-ter: esponenti e personale

Domanda. Commenti l'art. 144-ter.

Risposta ideale. L'art. 144-ter dice quando, accanto alla banca, risponde la persona fisica: chi svolge funzioni di amministrazione, direzione o controllo e il personale. La sanzione pecuniaria va da 5.000 a 5 milioni di euro, cifre volutamente alte perché devono dissuadere, e riguarda le norme prudenziali richiamate dall'art. 144; per la trasparenza verso la clientela risponde solo l'ente.

Non basta la violazione: serve che l'inosservanza sia conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza, e che ricorra almeno una di tre condizioni. La condotta ha inciso in modo rilevante sull'organizzazione o sui profili di rischio; oppure ha contribuito alla mancata ottemperanza della banca a un provvedimento specifico della vigilanza, come quelli dell'art. 53-bis; oppure la violazione riguarda gli obblighi dell'art. 26 sui requisiti degli esponenti, quelli dell'art. 53 sulle attività di rischio e i conflitti di interesse con i soggetti collegati, o la remunerazione, quando l'esponente o il personale è la parte interessata. Sono i casi in cui il comportamento personale pesa di per sé: si risponde per ciò che si è fatto o omesso, non perché si ricopriva la carica.

Il comma 3 aggiunge la sanzione accessoria, solo per le persone fisiche e in ragione della gravità: l'interdizione dalle funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari, per un periodo da sei mesi a tre anni. E se la banca non ottempera all'ordine dell'art. 144-bis, risponde anche chi ha contribuito all'inosservanza: è il ponte con l'ordine di porre termine alle violazioni.

1.5. D5 — L'ordine di porre termine alle violazioni (art. 144-bis)

Domanda. Davanti a una violazione di scarsa gravità la Banca d'Italia deve per forza sanzionare? Mi parli dell'art. 144-bis: perché esiste l'ordine di porre termine alla violazione?

Risposta ideale. L'art. 144-bis dà alla Banca d'Italia uno strumento più lieve della sanzione pecuniaria. Se la violazione è connotata da scarsa offensività o pericolosità, può applicare alla società o all'ente, in alternativa alla sanzione, un ordine di eliminare le infrazioni, anche indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento: è il *cease and desist order*. L'esempio fatto a lezione è la soglia superata per un importo molto contenuto e per poco tempo. Sanzionare

sarebbe sproporzionato, e ciò che alla vigilanza interessa è che l'irregolarità cessi. Vale per le violazioni prudenziali dell'art. 144 e, dopo il d.lgs. 116/2024, per quelle sui gestori di crediti in sofferenza, non per la trasparenza verso la clientela.

L'alternativa ha però un prezzo. Se l'ordine non è eseguito entro il termine, si applicano le sanzioni pecuniarie dell'art. 144, aumentate fino a un terzo rispetto a quelle previste per la violazione originaria, restando fermi i massimali: senza questa conseguenza l'ordine si potrebbe ignorare. Lo distinguo dai provvedimenti specifici dell'art. 53-bis, che sono misure di vigilanza, non sanzioni: l'ordine è una sanzione, scelta all'esito del procedimento al posto di quella pecuniaria. E se la banca non ottempera, risponde anche chi vi ha contribuito, secondo l'art. 144-ter.

1.6. D6 — I criteri di commisurazione e le penalità di mora

Domanda. Come decide la Banca d'Italia quanto sanzionare? Mi commenti l'art. 144-quater e mi dica anche delle penalità di mora.

Risposta ideale. L'art. 144-quater dice come si passa dalla cornice di legge all'importo concreto, e recepisce l'art. 70 della direttiva: la Banca d'Italia considera ogni circostanza rilevante e, distinguendo fra persona fisica e giuridica, i criteri pertinenti. Sono la gravità e la durata della violazione, il grado di responsabilità, la capacità finanziaria del responsabile, il vantaggio conseguito o le perdite evitate, la cooperazione, le precedenti violazioni, le conseguenze sistemiche e le sanzioni già irrogate per la stessa violazione, criterio che discende dal divieto di *bis in idem*, esteso dalla Corte di giustizia alle sanzioni amministrative a colorazione penale.

Dal d.lgs. 208/2025 gli stessi criteri valgono per le penalità di mora. Lo strumento nasce nel MVU: la BCE può irrogarle per la violazione protratta dei propri regolamenti e decisioni, fino al 5 per cento del fatturato medio giornaliero. La CRD VI ha chiesto agli Stati di introdurle, e oggi il TUB le prevede agli artt. 144-ter.1 e 145.1, di regola per le violazioni commesse dal 9 gennaio 2026 (con efficacia differita per le norme che dipendono da disposizioni attuative, come il nuovo art. 26, e dall'11 gennaio 2027 per gli artt. 14-16); il procedimento lo disciplina la Banca d'Italia con provvedimento generale. Non puniscono ciò che è stato fatto, spingono a far cessare l'inosservanza in corso: la Banca d'Italia la contesta e fissa un termine perentorio; se la banca non si adegua è dovuta una somma finché dura l'inosservanza, per al massimo sei mesi; se si adegua nel termine non è dovuto nulla. Possono affiancare la sanzione o sostituirla, e il totale resta proporzionato alla gravità. Per le sanzioni vere e proprie vale invece il procedimento dell'art. 145.

1.7. D7 — Il procedimento sanzionatorio: art. 145

Domanda. Mi descriva il procedimento con cui la Banca d'Italia applica le sanzioni, l'art. 145. In che cosa si discosta dal diritto comune delle sanzioni amministrative?

Risposta ideale. Il procedimento si apre con la contestazione degli addebiti alla banca e alle persone coinvolte, che indica la violazione, le disposizioni violate e le norme sanzionatorie. Entro trenta giorni gli interessati possono presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale, anche con l'assistenza di un avvocato. L'istruttoria spetta a un'unità responsabile dei procedimenti sanzionatori, che propone al Direttorio la sanzione o l'archiviazione e notifica la proposta agli interessati, i quali possono presentare nuove osservazioni; decide il Direttorio, con provvedimento motivato. Istruttoria e decisione sono separate: il procedimento è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti, della verbalizzazione e della distinzione fra funzioni istruttorie e decisorie. È il contrappeso al potere ampio che la l. 262/2005 ha dato alla Banca d'Italia al posto del MEF.

Le specialità rispetto al diritto comune sono due. Il comma 11 esclude alcune norme della l. 689/1981, fra cui la solidarietà dell'art. 6 e il pagamento in misura ridotta. E il provvedimento si impugna davanti alla corte di appello di Roma, entro trenta giorni dalla comunicazione: un giudice civile benché l'atto venga da una pubblica amministrazione, già in secondo grado, perché il procedimento davanti alla Banca d'Italia vale in un certo senso come primo grado, e con competenza territoriale fissa, perché la sede unica evita di disperdere la difesa dell'Istituto in tutta Italia; è una deroga alla competenza del TAR del Lazio. È una scelta del legislatore, che ha affidato il riesame a una corte da tempo specializzata, già competente con la legge bancaria del 1936.

1.8. D8 — Il riparto fra BCE e Banca d'Italia nel MVU

Domanda. Nel meccanismo di vigilanza unico, se una banca viola le regole, chi la sanziona: la BCE o la Banca d'Italia? Mi commenti l'art. 144-septies e mi dica poi come si impugnano le sanzioni dell'una e dell'altra.

Risposta ideale. Il riparto dipende dalla natura della banca e dalla norma violata, e lo fissano l'art. 18 del regolamento 1024/2013 e l'art. 144-septies. La BCE sanziona direttamente le banche significative per la violazione di atti europei direttamente applicabili, e sia le significative sia le meno significative per la violazione di propri regolamenti e decisioni. Applica solo sanzioni pecuniarie, e solo alla banca, mai alle persone fisiche, fino al doppio dei profitti ottenuti o delle perdite evitate oppure al 10 per cento del fatturato annuo.

Alla Banca d'Italia spetta il resto. Per le significative sanziona solo su richiesta della BCE, e solo se ricorre almeno uno di tre casi: la violazione riguarda norme nazionali, comprese quelle di recepimento delle direttive; la sanzione è diretta a persone fisiche; la sanzione non è pecuniaria. Segue l'art. 145 e comunica l'esito alla BCE, e può sollecitare la richiesta. Per le meno significative sanziona di propria iniziativa. Su tutte le banche conserva piena potestà nelle materie estranee ai compiti della BCE, come correttezza e trasparenza e antiriciclaggio. Il disegno tiene ferma la distinzione di competenze senza perdere sanzioni: dove manca una base europea, la BCE si rivolge alla Banca d'Italia.

Quanto all'impugnazione, le sanzioni della BCE vanno al Tribunale dell'Unione europea e, in appello, alla Corte di giustizia; quelle della Banca d'Italia alla corte di appello di Roma. Si chiude così il tema dell'ente e dell'esponente: la BCE punisce l'ente, la persona fisica resta al diritto nazionale.